

1500593-70.2019.8.26.0589

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Peculato

Magistrado: ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Comarca: São Simão

Foro: Foro de São Simão

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... que o acusado chegou a admitir o furto dos objetos. Afirmou que o réu fazia diversas funções, inclusive atuando na área de limpeza e lavagem de veículos da frota. Contou que o acusado tinha acesso aos produtos em razão de sua função. Revelou que o funcionário Fernando foi quem alegou ter visto o réu retirando os produtos da Prefeitura. Expôs que o réu está afastado por dependência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Simão

Foro de São Simão

Vara Única

Rua 20 de Agosto, 258, Sao Simao - SP - cep 14200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500593-70.2019.8.26.0589 - lauda

SENTENÇA

MANDADO - PRECATÓRIA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

1500593-70.2019.8.26.0589

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Peculato

Autor:

Justiça Pública

Réu

MAURICIO DE SOUZA E SILVA, (Alcunha: MARQUITO), Solteiro, Servidor Público Municipal, RG 23366998, pai PEDRO DE SOUZA E SILVA, mãe MARIA DE LOURDES SILVA, Nascido/Nascida 15/07/1968, com endereço à Fazenda Santa Maria - assentamento Mário Covas, casa 13 - fone 99124 0791, Zona Rural, CEP 14200-000, Sao Simao - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

RELATÓRIO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de MAURICIO DE SOUZA E SILVA, com qualificação completa nos autos, por incursão no art. 312, §1º, do Código Penal. Consta da peça acusatória que, no dia 30 de maio de 2019, por volta das 14h30, na Rua Rodolfo Miranda nº 167, nesta cidade e comarca de São Simão/SP, MAURICIO DE SOUZA E SILVA, vulgo "Marquito", subtraiu, valendo-se de facilidade que lhe proporcionou a qualidade de funcionário público, 01 galão de 05 litros de produto químico aditivado, avaliado em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 galão de 05 litros de produto químico solupan, avaliado em R\$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes à Prefeitura Municipal de São Simão. Recebida a denúncia, a parte ré foi regularmente citada e, por intermédio de sua

defesa técnica, apresentou resposta escrita.

No decorrer da instrução, colheu-se a prova oral em juízo, inclusive com o necessário interrogatório do polo passivo ao final.

Oferecidas alegações finais pela acusação e pela defesa, vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal transcorreu até o momento sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

Em que pesem as alegações da defesa, verifico que procede a pretensão acusatória.

A materialidade do ilícito penal imputado encontra-se plenamente comprovada nos autos pelos documentos de fls. 4/5 (Boletim de Ocorrência), fls. 14 e 20/22 (Relatório de Investigação) e fl. 17 (Auto de Avaliação Indireta), bem como pela prova oral coligida em contraditório, não restando qualquer dúvida quanto à existência do evento criminoso narrado na peça vestibular.

No que tange à autoria, as provas são igualmente incontestas em apontar a responsabilidade penal da parte acusada.

A testemunha Joaquim Graciano Madruga Junior declarou que recebeu uma denúncia de que o réu estaria furtando os galões e pediu aos funcionários Rita e Miguel para que fossem averiguar a situação. Disse que Rita e Miguel flagraram o réu tentando vender os galões. Relatou que ficou sabendo que o acusado chegou a admitir o furto dos objetos. Afirmou que o réu fazia diversas funções, inclusive atuando na área de limpeza e lavagem de veículos da frota. Contou que o acusado tinha acesso aos produtos em razão de sua função. Revelou que o funcionário Fernando foi quem alegou ter visto o réu retirando os produtos da Prefeitura. Expôs que o réu está afastado por dependência química e que às vezes chegava alterado para trabalhar. Reportou que recolheu os galões quando o acusado voltou para a prefeitura.

A testemunha Florival Estevam declarou que trabalha em uma loja em frente à Prefeitura e que o acusado foi até o local lhe oferecer um galão de produto.

Afirmou que não comprou o produto, pois não faz uso dele. Disse que o acusado não estava de posse dos galões, bem como não informou o preço dos galões.

A testemunha Rita Maria Guimarães declarou que é motorista e que estava com o funcionário Miguel quando visualizaram o réu tentando vender os galões em um posto de gasolina do Furlan. Afirmou que o acusado ficou nervoso e que, quando voltaram ao pátio, ele tentou brigar com o funcionário Junior Madruga, encarregado do local. Contou que sabia que os galões eram da Prefeitura, pois o réu trabalha na área de limpeza e outros funcionários já estavam desconfiando de sua conduta. Disse que havia notícias de que o réu tinha problemas com dependência química. Relatou que a averiguação se deu por volta das 10:00. Narrou que o funcionário Junior tentou retirar os galões do réu, mas este acabou iniciando uma briga, sendo necessária a intervenção do funcionário Irineu para apartá-los. Por fim, afirmou que o réu não chegou a efetivar a venda dos galões.

A testemunha Irineu Jose da Costa declarou que presenciou uma briga entre o réu e o funcionário Juninho na Prefeitura. Disse que a briga ocorreu em razão de Juninho ter tomado um galão da mão do acusado. Contou que o funcionário Miguel havia filmado o acusado vendendo os galões para o "Cebola" e que o réu escondeu os galões no lavador. Relatou que Juninho disse ao réu para buscar os galões, mas este não queria entregá-los ao encarregado, gerando a briga. Revelou que sabia que os galões pertenciam à Prefeitura, pois ficavam no almoxarifado. Narrou que o acusado retirou os produtos do almoxarifado, levou para o lavador e depois tentou vendê-los no "Posto do Cebola". Relatou que o acusado não conseguiu vender os galões, pois o funcionário Miguel o filmou. Diante disso, o acusado teria tentado esconder os galões no lavador.

Ouvido em juízo, o réu declarou que levou os galões até o "Posto do Cebola", mas que não estava tentando vendê-los. Negou que tenha oferecido os galões para Joaquim. Afirmou que levou os galões até o posto de gasolina porque estava embriagado. Por fim, aduziu que não foi chamado para nenhuma sindicância e que devolveu os galões lacrados.

Como se vê, a parte acusada negou a prática delitiva, fornecendo em autodefesa versão inverossímil que ficou isolada no robusto quadro probatório. As declarações das testemunhas são compatíveis com os documentos acima indicados como prova da materialidade. Juntos, tais elementos de convicção corroboraram os fatos tais como descritos na denúncia, e são dignos de fé por serem harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvida, nada indicando intenção de prejudicar a parte ré.

Os elementos juntados aos autos indicam que o réu, valendo-se de seu cargo na Prefeitura Municipal, subtraiu os dois galões de produtos e tentou vendê-los no "Posto do Cebola". Após ser flagrado pelos funcionários Rita e Miguel, desistiu da venda e devolveu os produtos à Prefeitura.

O próprio réu admite ter levado os galões até o posto de gasolina, mas nega a tentativa de venda. Todavia, o depoimento da testemunha Rita Maria Guimarães é claro ao afirmar que o acusado foi flagrado tentando vender os objetos. Tal versão, inclusive, foi ratificada pelo dono do posto de gasolina, conforme relatório de investigação de fl. 14.

Além disso, ao ser questionado sobre a razão de ter levado os produtos até o posto de gasolina, o réu não foi capaz de apresentar justificativa plausível, dizendo apenas que estava embriagado, o que, obviamente, não lhe exime de culpa.

Em atenção aos argumentos lançados pela defesa, consigno que é incabível a tese de tentativa, visto que o acusado chegou a ficar na posse mansa e pacificada dos produtos subtraídos, sendo flagrado já no ato de venda, só restituindo os objetos devido à presença dos funcionários Rita e Miguel.

Destarte, não obstante o esforço despendido pela defesa, não trouxe a parte acusada qualquer prova ou argumento que pudesse, à luz do quanto demonstrado nos autos, elidir a sua responsabilidade, sendo de rigor a condenação pelo ato delitivo descrito na exordial.

Dosimetria

Determinada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena em estrita observância ao art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes são desfavoráveis, já que presente condenação criminal transitada em julgado antes dos fatos em apreço neste processo (autos n.º 0002283-87.2014.8.26.0589, fl. 110), o que será valorado apenas como agravante da reincidência na segunda etapa, a fim de evitar o bis in idem; são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os ínsitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias revelam tão-somente a ocorrência do crime da forma como capitulado, não havendo desbordo aos limites objetivos do tipo; as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

Assim, na espécie, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, constato a presença da agravante de reincidência, que justifica o aumento da pena-base de 1/6. Ausentes outras circunstâncias legais, fixo a pena intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, há de se valorar a minorante prevista no art. 16, CP, pois o réu restituiu os objetos antes do oferecimento da denúncia. Disso resulta redução de 1/3 e pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como na súmula n.º 269 do STJ, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, pois, embora se trate de reincidente, as circunstâncias judiciais foram positivas.

Verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a parte sentenciada preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à reprovação do crime. Portanto, em observância aos arts. 44, § 2º, c.

c. art. 46 do mesmo código, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, consistentes, a primeira, em prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, com beneficiário a ser fixado a critério do juízo das Execuções Criminais, e a segunda em prestação pecuniária de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, valor a entidade de cunho assistencial da comarca.

Em atenção ao art. 49, § 1º do mesmo Código, estabeleço a quantia de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato para cada dia-multa.

Em razão da natureza do crime, fica prejudicado o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR MAURICIO DE SOUZA E SILVA por incursão no art. 312, §1º, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 8 dias-multa, no valor unitário indicado na fundamentação, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito conforme acima mencionado.

Confiro à parte ré o direito de recorrer em liberdade, porque não há nos autos motivo concreto para fundamentar sua segregação cautelar, que, antes do trânsito em julgado, é medida de exceção (STF, HC 119575, j. em 20/10/2015).

Com o trânsito em julgado: (1) lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; (2) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (3) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (4) expeça(m)-se guia(s) de recolhimento; (5) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias;

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) advogado(s) dativo(s) nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB.

Tendo em vista a norma do art. 110, §1º, do Código Penal, havendo trânsito em julgado ao Ministério Público, venham conclusos para verificação da possível ocorrência de prescrição retroativa.

Por fim, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução.

Servirá a presente, por cópia digitada, como OFÍCIO DE RECOMENDAÇÃO, se o caso, MANDADO DE INTIMAÇÃO e/ou como CARTA PRECATÓRIA, para tanto rogo ao(à) Exmo(a).

Sr(a). Dr(a). Juiz(íza) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuída que proceda à intimação do(a) réu(é) indicado(a), do inteiro teor da presente sentença, cientificando-o(a) de que o prazo para dela apelar é de 5 (cinco) dias; segue anexo o TERMO DE RECURSO/RENÚNCIA.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ. Publique-se.

Intimem-se.

Sao Simao, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA